

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1890/2532

นายสมศรี วารินทร์ กับพวก

โจทก์

นางใส วารินทร์

จำเลย

นายถวิล พิมพ์มรินทร์ ทนายโจทก์ทั้ง 7

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 143

ความว่า เนื่องจากคำพิพากษาศาลฎีกาพิมพ์ค่านำหน้าชื่อโจทก์ที่ 1 และที่ 2 ผิดไปโดยพิมพ์ว่า นางสมศรี โจทก์ที่ 1นางทองใบ โจทก์ที่ 2 ซึ่งที่ถูกต้องแล้ว โจทก์ที่ 1 ที่ 2เป็นผู้ชาย ขอให้ศาลได้โปรดแก้ไขคำที่พิมพ์ผิดดังกล่าวจากคำว่านาง เป็นคำว่านายนำหน้าชื่อโจทก์ที่ 1 ที่ 2 ด้วยขอศาลได้โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยซึ่งขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา แบ่งที่ดินปลูกบ้านตาม ส.ค.1 หมายเลข 2ที่ดินสวนตามแผนที่สังเขปท้ายฟ้องและกระบือจำนวน 3 ตัวออกเป็น 9 ส่วนเท่า ๆ กันให้โจทก์ทั้งเจ็ด จำเลยและนางเป้ววารินทร์ ได้คนละ 1 ส่วน หากแบ่งไม่ได้ให้ประมูลกันระหว่างทายาท ถ้าประมูลไม่ได้ให้ขายทอดตลาดเอาเงินมาแบ่งกันตามส่วนแต่ถ้าจำเลยไม่ยินยอมปฏิบัติให้ถือคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ ศาลชั้นต้นได้สวนแล้วมีคำสั่งยกคำร้อง (อันดับ 36,66)

จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา (อันดับ 92)

ศาลฎีกาพิพากษายืน (อันดับ 106)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 111)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คำพิพากษาของศาลฎีการะบุชื่อโจทก์ที่ 1 ที่ 2 เป็นนางสมศรีวารินทร์และนางทองใบวารินทร์คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง จึงอนุญาตให้แก้ไขชื่อโจทก์ที่ 1 จากคำว่า นางสมศรีวารินทร์เป็นนายสมศรีวารินทร์และโจทก์ที่ 2 จากคำว่า นางทองใบ วารินทร์ เป็นนายทองใบวารินทร์ ให้ถูกต้องตรงตามสำนวน

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คำพิพากษาของศาลฎีการะบุชื่อโจทก์ที่ 1 ที่ 2 เป็นนางสมศรีวารินทร์และนางทองใบวารินทร์คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง จึงอนุญาตให้แก้ไขชื่อโจทก์ที่ 1 จากคำว่า นางสมศรีวารินทร์เป็นนายสมศรีวารินทร์และโจทก์ที่ 2 จากคำว่า นางทองใบ วารินทร์ เป็นนายทองใบวารินทร์ ให้ถูกต้องตรงตามสำนวน

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ